



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expediente S01:0284471/2012 (CONC.1014)

DICTAMEN CONC. N°: 114

BUENOS AIRES, 19 MAY 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0284471/2012 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, caratulado "YAMANA GOLD INC. Y EXTORRE MINEES GOLD LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. N° 1014)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica que se notifica consiste en la adquisición por parte de YAMANA GOLD INC. (en adelante "YAMANA") de todas las acciones ordinarias en circulación de la firma EXTORRE GOLD MINES LIMITED (en adelante "EXTORRE").
2. La operación se llevó a cabo a través de una propuesta efectuada por YAMANA, a través de un "Arrangement Agreement" denominado por las partes "acuerdo de adquisición", por el cual se propuso adquirir las acciones de EXTORRE. Este acuerdo se celebró en Canadá, el 18 de junio de 2012 y conforme a lo informado no es un acuerdo definitivo, sino que establece un procedimiento para que EXTORRE someta al voto de sus accionistas la propuesta de YAMANA.
3. Obtenido el voto favorable de los accionistas de EXTORRE y cumplidos los demás pasos establecidos en el *Arrangement Agreement*, se haría efectivo el pago del precio en dinero y acciones a los accionistas de EXTORRE, y EXTORRE sería fusionada por una sociedad controlada por YAMANA y constituida a ese efecto.
4. El 15 de agosto de 2012, la Asamblea de accionistas de EXTORRE aprobó la

IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

transacción propuesta por YAMANA.

5. Finalmente, y tal como consta en el acuerdo definitivo acompañado por las partes a fs. 1378/1937, las acciones de EXTORRE fueron transferidas a YAMANA.
6. El 21 de agosto de 2012, la Corte Suprema de Columbia Británica aprobó la transacción efectuada y el 22 de agosto de 2012, el Director del Ministerio de Industria de Canadá certificó la legalidad de la operación, emitiendo el correspondiente "Certificado de Adquisición".
7. Conforme el punto anterior el cierre de la operación se produjo el día 22 de agosto de 2012, conforme surge de la certificación obrante a fs. 2363 del expediente¹.
8. La operación fue notificada con anterioridad a la fecha de cierre indicada.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. Por parte del Comprador

9. YAMANA GOLD INC es una sociedad constituida conforme a las Leyes de Canadá. Su actividad principal es la oferta pública de acciones en el mercado de valores de Toronto. Su principal accionista es BLACKROCK INC. (en adelante "BLACKROCK") con una participación del 7,5% en su capital. BLACKROCK es una de las mayores administradoras de activos del mundo y es el principal proveedor de ETF (Exchange Traded Funds) de Latinoamérica. La empresa ofrece servicios en gestión de activos y de riesgos y de asesoría a inversionistas individuales, intermediarios e instituciones en todo el mundo.
10. Las acciones de BLACKROCK cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (New York Stock Exchange), bajo el signo BLK. El principal accionista de BLACKROCK es PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. (en adelante "PNC"), cuyas tenencias ascienden al 20,7% del capital con derecho a voto y el 21,7% del capital social.

¹ Conforme la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá (*Canada Business Corporations Act* (R.S.C., 1985, c. C-44)), todo acuerdo que conlleve la modificación sustancial de la estructura de propiedad de una sociedad debe ser sometido a la aprobación de la autoridad de aplicación (*Court*) y la fecha de aprobación de dicho acuerdo por parte de la autoridad competente constituirá la fecha en la cual dicho acuerdo (*Agreement*) será efectivo. Conf. Art. 192 de la mencionada Ley.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

11. YAMANA posee participación en las siguientes compañías con operaciones en la República Argentina:
12. ORION DEL SUR S.A. (en adelante "ORIÓN DEL SUR") es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina. La actividad principal de ORIÓN DEL SUR es dedicarse por cuenta propia de terceros o asociados a terceros al desarrollo de actividades de exploración, cateo, prospección, transporte, distribución, comercialización, adquisición, arrendamiento, cesión, compraventa y explotación de criaderos, minas y minerales de primera, segunda y tercera categoría.
13. MINERA AGUA RICA LLC SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "MINERA AGUA RICA"): es una sucursal de MINERA AGUA RICA LLP (Estados Unidos), que se encuentra registrada ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (en adelante "IGJ"). Esta compañía es titular del proyecto AGUA RICA en la provincia de Catamarca, según se describe más abajo.
14. MINAS ARGENTINAS S.A. es una sociedad argentina subsidiaria de la empresa compradora. Se encuentra registrada ante el Registro Público de Comercio de San Juan. Esta compañía es titular del proyecto GUALCAMAYO. Este comenzó su producción en el año 2009 luego de 20 meses de construcción, y su actividad principal es la explotación de oro.
15. SUYAI DEL SUR S.A.: Es una sociedad local que se encuentra registrada ante la IGJ. Esta compañía es titular del proyecto SUYAI, (anteriormente llamado "El Desquite").
16. Por otra parte, la compañía compradora, mantiene los siguientes proyectos en el país:
17. AGUA RICA: ubicado en el extremo sur de la sierra de Aconquija, al norte de la ciudad del Andalgalá, cabecera del departamento del mismo nombre en el oeste de la provincia de Catamarca. Es un proyecto en etapa de estudio de factibilidad a gran escala de cobre y oro. En septiembre de 2011 se celebró un acuerdo que proporciona a MINERA ALUMBRERA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "ALUMBRERA") la opción exclusiva de adquirir el 100% de los intereses de YAMANA en el proyecto.² El 18

² Este acuerdo fue notificado a esta Comisión en el marco del Expediente Nro. S01:0358375/2011 caratulado "Minera Alumbra Ltd. Sucursal Argentina y Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina s/ Notificación Art. 8 Ley N° 25.156 (Conc. 941)". Mediante resolución CNDC N° 93/2014 dicho expediente fue archivado por devenir abstracta la operación notificada.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*



de julio de 2014 ALUMBRERA confirmó a MINERA AGUA RICA su intención de no ejercer la opción de compra establecida en el contrato celebrado entre ALUMBRERA y MINERA AGUARICA el 31 de agosto de 2011, lo cual causó la extinción del citado contrato. Por lo anterior, al extinguirse el contrato de opción, ALUMBRERA dejó de tener toda injerencia sobre el proyecto AGUA RICA, que es propiedad de MINERA AGUA RICA en un 100%.

18. BAJO DE LA ALUMBRERA: Es un yacimiento de oro, cobre y molibdeno, ubicado a 400 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Las instalaciones de la mina incluyen una cantera de donde se extrae el mineral, que se transporta con equipos pesados de gran porte hasta la planta concentradora. Los derechos de exploración y explotación pertenecen a YACIMIENTOS MINEROS DE AGUAS DE DIONISIO (en adelante "YMAD"), una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el estado nacional. YMAD ha constituido una unión transitoria de empresas con Minera Alumbreira para la explotación del yacimiento y percibe el 20% de las utilidades. Minera Alumbreira es operada por el grupo minero diversificado Xstrata, el cual posee 50% del paquete accionario, mientras que las empresas canadienses GOLDCORP INC. y YAMANA INC. cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente.
19. GUALCAMAYO: La mina GUALCAMAYO, operada por una de las subsidiarias argentinas de YAMANA, MINAS ARGENTINAS S.A., se encuentra ubicada en el norte de la provincia de San Juan junto al límite con La Rioja. Comenzó su producción en el año 2009 luego de 20 meses de construcción, y se encuentra explotando oro.
20. SUYAI: El proyecto SUYAI (anteriormente llamado "El Desquite"), operado por otra de las subsidiarias argentinas de YAMANA, SUYAI DEL SUR S.A., se encuentra ubicado a aproximadamente 10 kilómetros de Esquel, provincia de Chubut. Sin perjuicio de que el fin del proyecto era la explotación de oro y plata, nunca comenzó su construcción debido a la interposición de un recurso de amparo en el año 2003 que impidió que el proyecto obtuviera el certificado de impacto ambiental. De acuerdo a lo expresado por las partes actualmente, la ley provincial 5001 prohíbe la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia del Chubut, en la modalidad "a cielo abierto", y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera, por lo cual el proyecto no está activo.

IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*



MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

I.2.2. Objeto de la Operación

21. EXTORRE GOLD MINES LIMITED: es una sociedad que controla sociedades que son titulares de derechos relativos a proyectos de exploración minera en la República Argentina. Conforme a lo informado hace oferta pública de sus acciones en el mercado de valores de Toronto y de Nueva York. Los principales accionistas previo a la presente operación eran OPPENHEIMER FUND con el 9,10% de participación, FIDELITY INVESTMENTS con el 9,00% de participación, BLACKROCK INC. con el 5,90% de participación y VAN ECK GLOBAL con el 5,20% de participación.
22. EXTORRE, ejerce el control sobre las sociedades que se mencionan a continuación, las cuales realizan actividades económicas o tienen presencia en la República Argentina:
23. COGNITO LIMITED (en adelante "COGNITO"), es una sociedad constituida conforme las leyes de las Islas Vírgenes británicas, cuya actividad principal es la exploración minera. EXTORRE ejerce el control directo sobre esta sociedad atento a que es el único titular del 100% de su capital social.
24. ESTELAR RESOURCES LIMITED (en adelante "ESTELAR RESOURCES"): es una sociedad constituida conforme la legislación de las Islas Vírgenes Británicas, cuya actividad principal es la extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio. EXTORRE ejerce el control directo sobre esta sociedad atento a que es el único titular del 100% de su capital social.
25. Seguidamente se detallan los proyectos de exploración minera vinculados a COGNITO.
26. DON SIXTO: Conforme lo manifestado por las partes se trata de un proyecto de exploración minera ubicado en la provincia de Mendoza. COGNITO adquirió en el año 2003 el derecho de opción para adquirir el 100% del proyecto, no obstante merced a modificaciones en la legislación provincial relativas a la minería el ejercicio de tal opción se encuentra suspendido y el proyecto se encuentra actualmente paralizado. Nunca se ha realizado extracción alguna de minerales.
27. DON SIXTO NORTE: ubicado en la provincia de Mendoza, actualmente incluye las siguientes propiedades mineras: i. Expte. N° 457-C-1996, caratulado: "Carotti, Martín Antonio S/Manifestación de Descubrimiento de Cobre. Lo denomina "IRMA". Dpto.

IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Malargüe; ii. Expte. N° 459-C-1996, caratulado: "Carotti, Martín Antonio S/Manifestación de Descubrimiento de Cobre. Lo denomina "LUCÍA". Dpto. Malargüe; iii. Expte. N° 494-C-1996, caratulado: "Carotti, Martín Antonio S/Manifestación de Descubrimiento de Cobre. Lo denomina "ORION". Dpto. Malargüe.

28. Asimismo, el día 20 de junio de 2007 la provincia de Mendoza sancionó la Ley Provincial N° 7.722 por la cual prohibió la utilización de sustancias químicas en proyectos mineros. Por este motivo, ambos proyectos se encuentran suspendidos.

29. Seguidamente se detallan los proyectos de exploración minera vinculados a COGNITO y ESTELAR RESOURCES:

30. CERRO MORO: Conforme lo manifestado por las partes se trata en conjunto de cuatro proyectos de exploración minera ubicados en la Patagonia Argentina. ESTELAR RESOURCES adquirió a finales del año 2003 el derecho de opción para adquirir de la empresa CERRO VANGUARDIA S.A. (en adelante "CVSA") el 100% de los derechos sobre el Proyecto Cerro Moro (ubicado en la provincia de Santa Cruz). ESTELAR RESOURCES es titular actualmente del 100% de los derechos sobre estos proyectos, existiendo asimismo un derecho a pago de *royalty* del 2% a favor de CVSA, y una opción de adquisición del 5% de los proyectos a favor de FOMENTO MINERO DE SANTA CRUZ SOCIEDAD DEL ESTADO (en adelante "FOMICRUZ") respecto del proyecto CERRO MORO. Asimismo, y conforme al acuerdo suscripto con FOMICRUZ, ESTELAR RESOURCES podrá obtener hasta el 80% de los derechos sobre ciertos permisos de exploración en predios adyacentes al del Proyecto CERRO MORO, ello bajo la condición de cumplimiento con un programa específico de inversiones. Actualmente dichos proyectos se encuentran en etapa de exploración, no habiéndose iniciado extracción de minerales a la fecha.

31. Por otra parte, de acuerdo a lo informado EXTORRE es propietaria de los siguientes proyectos en la República Argentina en calidad de operador: i. Cerro Puntudo: cuya localización es Santa Cruz y los minerales explorados son oro y plata; ii. Verde: En calidad de operador, cuya localización es Santa Cruz y los minerales explorados son oro y plata; iii. Azul: cuya localización es Santa Cruz y los minerales explorados son oro y plata; iv. Marcia: En calidad de operador, cuya localización es Santa Cruz y los minerales explorados son oro y plata.

IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

32. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
33. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.
34. La obligación de efectuar la notificación obedece, a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

35. Con fecha 31 de julio de 2012, los representantes de YAMANA y EXTORRE notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del respectivo Formulario F1 de notificación.
36. Con fecha con fecha 3 de octubre de 2012, esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 presentado se hallaba incompleto, por lo que se efectuaron las correspondientes observaciones, haciéndose saber a las partes que el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr desde el primer día hábil posterior al día 28 de septiembre de 2012 y que el mismo quedaría suspendido hasta tanto todas las partes dieran cumplimiento en forma completa a las observaciones efectuadas. Dicho proveído fue notificado con fecha 03 de octubre de 2012.
37. Con fecha 3 de octubre de 2016 esta Comisión Nacional solicitó a la SECRETARÍA DE MINERÍA dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, la intervención correspondiente en virtud de lo dispuesto por el Art. 16 de la Ley 25.156. Habiendo sido notificado dicho organismo con fecha 12 de octubre de 2016 y no habiéndose pronunciado al respecto, esta Comisión Nacional entiende que no tiene observaciones que formular.

38. Finalmente, con fecha 28 de abril de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo

IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

39. Como ya se mencionó, la operación consiste en la adquisición por parte de YAMANA de todas las acciones ordinarias en circulación de la firma EXTORRE, lo cual implica la transferencia a favor de YAMANA de los yacimientos de oro y plata y sus derechos de exploración y explotación correspondientes a la empresa objeto y a sus empresas subsidiarias denominadas COGNITO y ESTELAR RESOURCES.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Tabla N° 1 - Productos y empresas involucradas

Producto	Empresas del comprador	Proyecto - estado	Empresas del objeto	Proyecto - estado
Oro	Minas Arg.SA	Gualcamayo - explotación Salamanca - exploración.	ExTorre Gold Ltd	Co.Puntudo.Ma rcia.Azul y Verde -en exploración
	Minera Agua Rica	Agua Rica-exploración.	Cognito Ltd	Don Sixto - exploración-suspendido
	Orión Del Sur	Orión del Sur-exploración	Estelar Resources Ltd	Don Sixto Norte -exploración-suspendido
	Suyai del Sur	Suyai - exploración. - suspendido		Cerro Moro-en construccion
	M. Alumbreira Arg.(12,5%)	Bajo Alumbreira-explotación		
Plata	Minas Arg. SA	Gualcamayo - explot.	ExtTorre Gold Ltd	Co.Puntudo.Ma rcia.Azul y Verde - en
	Suyai del Sur	Suyai - exploración - suspendido	Cognito Ltd	Don Sixto - exploración-suspendido
	Orion del Sur	Orion del sur - exploración.	Estelar Resources Ltd	Don Sixto Norte -exploración-suspendido
				Cerro Moro-en construcción
Cobre	M.Alumbreira Arg.(12,5%)	Bajo Alumbreira-explotación		
	Minera Agua Rica	Agua Rica - exploración.		
	Orion del Sur	Orion del sur - exploración.		
Molibdeno	M. Alumbreira Arg.(12,5%)	Bajo Alumbreira-explotación		
	Minera Agua Rica	Agua Rica - exploración.		

Fuente: información provista por las Partes

IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*



MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

40. De acuerdo a la información de la Tabla N° 1 se verifican relaciones horizontales en la extracción de oro y plata una vez que se encuentre en etapa de extracción los proyectos de la objeto en exploración no suspendidos, particularmente el proyecto Cerro Moro³.

IV.2. Mercados relevantes de producto

41. A los efectos de analizar el mercado relevante de cada uno de estos productos, en mérito a la brevedad nos remitimos al análisis efectuado en el Dictamen N°1338 del 30 de setiembre de 2016 de la Concentración N° 906⁴, donde se ha realizado un análisis exhaustivo de sus principales características, usos, sustitutos y etapas del proceso de extracción, producción y refinación tanto del oro en doré como de la plata en concentrado sin refinar. Tomando dicho antecedente los mercados relevantes de producto quedarán circunscriptos a extracción de oro, por un lado, y a extracción de plata, por otro.

IV.2.1. Mercado geográfico relevante

42. Tal como se informara en la Concentración 906 y en la actual, el mercado interno de ambos productos es ínfimo, destinándose cerca del 100% de la producción de oro doré y plata al mercado internacional para ser refinado⁵.
43. De tal manera, los productos involucrados resultan ser commodities y su comercialización es a nivel global (se comercializan en el London Metal Exchange). En consecuencia, ambos mercados de producto serán analizados con alcance global o mundial, sin perjuicio de considerar en forma complementaria también los efectos de la concentración en Argentina.

IV.3. Efectos sobre las condiciones de competencia

IV.3.1 Mercado de oro (doré) sin refinar

44. La producción de Argentina de oro dore (oro sin refinar) entre 2008 y 2015 no superó las 70 toneladas anuales ni el 3% de participación a nivel mundial. Como se observa en la

³ Respecto de los proyectos de EXTORRE Cerro Puntudo, Marcia, Azul y Verde las notificantes informan que "estos no han llegado a una etapa de desarrollo"

⁴ Concentración 906 -Expte S01: 0200285/2011, "GOLDCORP INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156"- Dictamen N° 1338 del 30/9/16 – Resol SC N° 300/2016

⁵ Ver concentración 906- Resol SC N° 300, Dictamen CNDC N° 1338.

IE-2017-09366648-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

tabla N°1 la producción de los proyectos donde participa el grupo adquirente a través de MINAS ARGENTINAS (Proyecto GUALCAMAYO) y MINERA ALUMBRERA (Proyecto BAJO LA ALUMBRERA)⁶ representan menos del 10% de la producción nacional de oro dore. Por su parte la participación del grupo adquirente en la producción mundial de oro doré, tomando en cuenta las estimaciones sobre producción futura de los proyectos que adquiere en el país mediante la presente operación, no superaría el 2%⁷.

Tabla N° 2 - Producción mundial y Argentina de oro

En toneladas métricas

Lugar	Años							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Argentina (*)	36	43,5	60,7	64,8	63,3	68,6	67,9	61,7
. Yamana Gold Inc	1,99	5,55	6,49	6,44	6,23	6,06	5,90	5,99
... M. Alumbraera (12,5%)	1,79	1,50	1,56	1,42	1,38	1,35	1,31	0,60
... Minas Arg.SA(Gualcamayo)	0,20	4,05	4,93	5,02	4,85	4,71	4,59	5,39
. Extorre Gold	en explor	en explor	en explor	en explor	en explor	en explor	en explor	en explor
... Cognito Ltd (**)	--	--	--	--	--	--	--	--
... Estelar R. Ltd (C. Moro)	en explor	en explor	en explor	en explor	en explor	en explor	en explor	en explor
Total involucradas	1,99	5,545	6,48875	6,4375	6,2325	6,05625	5,90125	5,99
Mundo	2.300	2.420	2.689	2.804	2.739	2.770	2.990	3.000

Fuente: Elaboración CNDC en base a Las partes

Aclaración: Cuando C. Moro entre en producción (en 2018) los tres primeros años producirá: 2,08 tn, 2,92tn y 2,42 tn

(*) Año 2015: a octubre

(**) En exploración/ suspendido

⁶ Según las previsiones del grupo adquirente el proyecto Mina Alumbraera saldrá de producción en febrero de 2018 por agotamiento de las reservas. XSTRATA PLC posee una participación indirecta en MINERA ALUMBRERA del 50%, mientras que GOLDCORP posee una participación indirecta del 37,5% y YAMANA GOLD INC. una participación, también indirecta, del 12,5%.

⁷ World Gold Council 2015

IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

45. De acuerdo a la información suministrada por las partes la entrada en producción del proyecto en exploración de la objeto, Cerro Moro, aportaría 2/3 toneladas adicionales por año a la oferta del grupo adquirente, según se especifica al pie de la Tabla 2. En cuanto al nivel de reservas, probadas y probables, existentes en Argentina (779,3 tons), YAMANA contaría con un 6%, en tanto que a nivel del mercado relevante mundial definido (56.700 tn. para 2015) su participación en reservas no superaría el 1%.

IV.3.2. Mercado de plata y sus concentrados sin refinar

46. Tal como se indicara la producción argentina de plata sin refinar, al igual que la del oro, se destina casi en su totalidad al mercado internacional para su refinación. Al año 2010 Argentina participaba con cerca del 3% en la producción mundial de plata, participación que se mantuvo en 2015 (3,23%), año en que la producción nacional alcanzó las 1.175,8 tn y la mundial 36.405⁸.

Tabla N° 3 - Producción Nacional y mundial de plata sin refinar
En toneladas

Lugar/Empresas	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Argentina	723,2	747,6	799,2	890,6	987,6	1.175,8
Yamana Gold						
. M Alumbraera	s/prod.	s/prod.	s/prod.	s/prod.	s/prod.	s/prod.
. Gualcamayo (exp.=produc)	30,9	30,0	42,0	73,9	117,7	98,2
. Minas Arg.Sa(Salamanca)	s/prod.	s/prod.	s/prod.	s/prod.	s/prod.	s/prod.
Extorre Gold Ltd	en explr	en explr	en explr	en explr	en explr	en explr
. Est.Resources(C.Moro)(*)	en explr	en explr	en explr	en explr	en explr	en explr
. Cognito Ltd (**)	--	--	--	--	--	--
Total Involucradas	30,9	30	42	73,9	117,7	98,2
Mundial	22.889	30.002	27.655	30.536	30.907	36.405

Fuente: Elab. CNDC en base a Las partes, Direc Estudios Mineros (D.Nac de Minería) y Dictamen 1338 de concentración 906--resol SC N° 300/2016

(*) la producción potencial estimada por las Partes, en 2018, es de 223,9tn en el primer año

(**) En exploración/suspendido

47. Por su parte dentro del mercado mundial de plata sin refinar el grupo adquirente no se encuentra incluido dentro del conjunto de veinte mayores productores mundiales.

48. En lo referido a Argentina YAMANA explicaba un 4% de la producción nacional en el año previo a la operación notificada (2010) y un 8,3% a 2015. Con la entrada en operaciones del proyecto Cerro Moro en 2018, dicho porcentaje se elevaría, según estimaciones de

IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*



MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

las notificantes, a casi un 28% (conforme a la producción estimada de la objeto al pñe de la Tabla 3).

49. En cuanto al nivel de recursos disponibles en Argentina (reservas en toneladas probadas y probables) cabe consignar que YAMANA con la adquisición del Proyecto Cerro Moro, alcanzaría las 1.267 toneladas. Así, el total de sus reservas mundiales será de 2.497 toneladas, lo cual implica que sus reservas representan un 0,44% de las reservas mundiales de plata estimadas en aproximadamente 571.000 toneladas para 2015⁹.
50. Como síntesis de todo lo hasta aquí expuesto la presente operación no genera motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia en ninguno de los mercados alcanzados por la misma.

IV.4. Cláusulas de restricciones accesorias

51. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

V. CONCLUSIONES

52. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en las presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
53. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de le empresa YAMANA GOLD INC. de las acciones de la empresa EXTORRE GOLD MINES LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 13 inciso a) de la Ley N°

⁸ Ver Concentración N° 906- Dictamen 1338 -Resolución SC N° 300

⁹ Según el United States Geological Service (<https://www.minerals.usgs.gov>)



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

25.156.

54. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN para su conocimiento.

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Maria Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sábado 20 de Mayo de 2017

Referencia: S01:0284471/2012 (CONC.1014)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.05.20 15:44:49 -03'00'

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.05.20 15:44:50 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-521-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 5 de Julio de 2017

Referencia: EXP-S01:0284471/2012 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1014)

VISTO el Expediente N° S01:0284471/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notificó el día 31 de julio de 2012, consistió en la adquisición por parte de la firma YAMANA GOLD INC. de todas las acciones ordinarias en circulación de la firma EXTORRE GOLD MINES LIMITED.

Que la operación se llevó a cabo por una propuesta efectuada por la firma YAMANA GOLD INC., a través de un “Arrangement Agreement” denominado por las partes Acuerdo de Adquisición, por el cual se propuso adquirir las acciones de la firma EXTORRE GOLD MINES LIMITED.

Que dicho acuerdo, se celebró en CANADÁ, el día 18 de junio de 2012 y conforme a lo informado por las partes, no es acuerdo definitivo, sino que establece un procedimiento para que la firma EXTORRE GOLD MINES LIMITED someta al voto de sus accionistas la propuesta de la firma YAMANA GOLD INC.

Que con el voto favorable de los accionistas de la firma EXTORRE GOLD MINES LIMITED y cumplidos los demás pasos establecidos en el “Arrangement Agreement”, se haría efectivo el pago del precio en dinero y acciones a los accionistas de la firma EXTORRE GOLD MINES LIMITED, y ésta última firma sería fusionada por una sociedad controlada por la firma YAMANA GOLD INC. y constituida a ese efecto.

Que el día 15 de agosto de 2012, la asamblea de accionistas de la firma EXTORRE GOLD MINES LIMITED aprobó la transacción propuesta por la firma YAMANA GOLD INC.

Que, finalmente, y tal como consta en el acuerdo definitivo, las acciones de la firma EXTORRE GOLD MINES LIMITED fueron transferidas a la firma YAMANA GOLD INC.

Que el día 21 de agosto de 2012, la Corte Suprema de Columbia Británica aprobó la transacción efectuada y al día siguiente, el Director del MINISTERIO DE INDUSTRIA de CANADÁ certificó la legalidad de la operación, emitiendo el correspondiente Certificado de Adquisición.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 114 de fecha 19 de mayo de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la empresa YAMANA GOLD INC. de las acciones de la empresa EXTORRE GOLD MINES LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma YAMANA GOLD INC. de todas las acciones ordinarias en circulación de la firma EXTORRE GOLD MINES LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 114 de fecha 19 de mayo de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2017-09366648-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.07.05 18:32:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción